

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 314/2551

พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
นายภราดร กองคำ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 227

ป.วิ.อ. มาตรา 176 วรรคหนึ่ง มีความหมายว่า ในคดีที่มีอัตราโทษขั้นต่ำตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษที่หนักกว่านั้น แม้จำเลยให้การรับสารภาพต่อศาลว่ากระทำความผิดตามฟ้อง ศาลก็ไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามคำรับนั้นได้ แต่ต้องฟังพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบประกอบคำรับสารภาพให้เป็นที่พอใจก่อนว่าจำเลยกระทำความผิดจริงจึงจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้ ส่วนปัญหาว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบประกอบคำรับเช่นนี้ต้องมีน้ำหนักมั่นคงเพียงใดนั้น เห็นได้ว่า ในกรณีเช่นนี้โจทก์ไม่จำเป็นต้องนำสืบให้ได้ความชัดเจนปราศจากข้อสงสัยดังเช่นคดีที่จำเลยให้การปฏิเสธ เพียงแต่มีพยานมาสืบให้เป็นที่พอใจศาลว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามคำรับก็เป็นการเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยโดยอาศัยพยานหลักฐานนั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 188, 264, 265, 268, 334, 339, 340 ตี, 371 วิชาชีพกระสุนปืน 2 ชิ้น แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอม 1 แผ่น และเครื่องหมายจราจรสภาพรถและมาตรค่าโดยสารสีแดงปลอม 1 แผ่น ของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188, 265, 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265, 334, 339 วรรคท้าย, 371 เป็นการกระทำหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 ฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น (ที่ถูกต้องกับความผิดฐานลักทรัพย์) เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 188 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามมาตรา 90 จำคุก 2 ปี ฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอม มาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปรับ 100 บาท ฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ให้ประหารชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 78 ฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น จำคุก 1 ปี ฐานใช้เอกสารราชการปลอมจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธ ปรับ 50 บาท ฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยมีและใช้อาวุธปืน คงจำคุกตลอดชีวิตตามมาตรา 52 (2) เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงให้จำคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา 91 (3) และปรับ 50 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม มาตรา 29 วิชาชีพกระสุนปืน 2 ชั่น แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอม 1 แผ่น เครื่องหมายตรวจสภาพรถและมาตรค่าโดยสารสีแดงปลอม 1 แผ่น ของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 โดยจำเลยไม่ฎีกาคัดค้านว่า จำเลยได้ลักแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ทพ 265 กรุงเทพมหานคร เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของรถยนต์คันดังกล่าวกับ

แผ่นเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถยนต์คันนั้นไป แล้วปลอมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์กับแผ่นเครื่องหมายตรวจสอบสภาพรถและมาตรค่าโดยสาร และนำแผ่นป้ายทะเบียนปลอมที่จำลองทำขึ้นกับแผ่นเครื่องหมายตรวจสอบสภาพรถและมาตรค่าโดยสารอันเป็นเอกสารราชการปลอมไปติดไว้ที่รถยนต์รับจ้างสาธารณะสีฟ้า - แดง หมายเลขตัวถัง เอ็มอาร์ 053 แชนดิสซี่ 107028925 ที่ผู้ตายเข้าซื้อจากบริษัทแหลมทองเสริมกิจ จำกัด แล้วใช้รถยนต์คันดังกล่าวแล่นรับส่งผู้โดยสารอันเป็นการใช้เอกสารราชการปลอม พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามที่โจทก์ฟ้อง คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยซึ่งทรัพย์รถยนต์รับจ้างสาธารณะ หมายเลขทะเบียน ฐ - 1825 กรุงเทพมหานคร ของบริษัทแหลมทองเสริมกิจ จำกัด ที่อยู่ในความตายตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์นำสืบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากบริษัทแหลมทองเสริมกิจ จำกัด มาเป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะรับส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร ในวันเกิดเหตุเวลา 2 นาฬิกาเศษ ผู้ตายนำรถไปจอดเข้าคิวเพื่อรอรับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งตลาดหมอชิต 2 โดยเข้าคิวเป็นคันที่ 4 ครั้นเวลาประมาณ 3 นาฬิกา จำเลยจำให้ผู้ตายขับรถไปส่งที่ใดไม่ปรากฏแล้วขึ้นรถยนต์ออกไป ต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 6 นาฬิกามีผู้พบศพผู้ตายอยู่ใต้ทางด่วนบางปะอิน - แจ้งวัฒนะ ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สภาพศพมีร่องรอยถูกยิงด้วยปืนที่แก้มซ้ายและท้ายทอยซ้าย กระสุนปืนติดประสาทไขสันหลังต้นคอ ส่วนรถยนต์รับจ้างสาธารณะที่ผู้ตายขับในวันนั้นหายไป ในขณะนั้นไม่มีผู้ใดทราบเบาะแสเกี่ยวกับคนร้าย หลังจากเกิดเหตุ 5 วัน ร้อยตำรวจเอกสุชาติพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลปากคลองรังสิต ไปสอบถามเรื่องราวจากพนักงานขับรถรถยนต์รับจ้างสาธารณะที่สถานีขนส่งตลาดหมอชิต 2 จึงทราบตำหนิรูปพรรณของจำเลยจากนายมานิตย์ เพื่อนของผู้ตาย ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2546 นายสุรพล ซึ่งเช่ารถยนต์รับจ้างสาธารณะของ

นายสุพจน์หรือหมูปูไปขับ พบจำเลยขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะคันที่ผู้ตายเช่าซื้อจาก บริษัทแหลมทองเสริมกิจ จำกัด อยู่ที่ถนนสุขุมวิท สภาพรถพ่นสีฟ้า - แดง และมีตัวอักษรข้างรถว่า สหกรณ์อิสระหมายเลขทะเบียน 265 กรุงเทพมหานคร นายสุพล รู้สึกสะกิดใจเนื่องจากรู้จักกับจำเลยและทราบว่าหมายเลขทะเบียน 265

กรุงเทพมหานคร เป็นหมายเลขทะเบียนรถยนต์รับจ้างสาธารณะของนายสุพจน์จึง แจ้งให้นายสุพจน์ทราบ ต่อมาวันที่ 24 สิงหาคม 2546 สิบตำรวจโทกฤษดาเจ้า พนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสามเสน พบรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ที่ถนนร่วมจิต ปากซอยโกศล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประตुरถทุกด้านใส่กุญแจไว้จึงนำไปตรวจสอบที่สถานีตำรวจนครบาลสามเสนปรากฏว่าเป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะหมายเลขทะเบียน ธ - 1825 กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ตายเช่าซื้อจากบริษัทแหลมทองเสริมกิจ จำกัด เมื่อตรวจค้นภายในรถพบบัตรประจำตัวของนายมานพพนักงานขนส่งเบียร์สดบริษัทเบียร์สิงห์ จำกัด ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพของนายปราโมทย์ บัตรประจำตัวผู้ขับรถของนายภราดร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้ผลิตรายการและข่าวกรมตำรวจ บัตรประจำตัวศูนย์ปฏิบัติการทางการเมืองพรรคความหวังใหม่ ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพและใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะของจำเลยจึงแจ้งให้ร้อยตำรวจเอกสุชาติทราบ ร้อยตำรวจเอกสุชาตินำบัตรเหล่านั้นไปให้นายมานิตย์ดู นายมานิตย์ยืนยันว่าจำเลยคือชายคนที่ว่าจ้างให้ผู้ตายขับรถไปส่งเมื่อเวลา 3 นาฬิกา ของคืนเกิดเหตุ ร้อยตำรวจเอกสุชาตินำเอกสารดังกล่าวไปให้นายสุพจน์ดู นายสุพจน์ระบุว่าจำเลยเคยเช่ารถยนต์รับจ้างสาธารณะหมายเลขทะเบียน ทพ 265 กรุงเทพมหานคร ของนายสุพจน์ไปรับส่งผู้โดยสารแต่จำเลยได้บอกเลิกการเช่าและนำรถยนต์มาคืนก่อนเกิดเหตุเพียงวันเดียวต่อมาวันที่ 30 ตุลาคม 2546 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ ร้อยตำรวจเอกสุชาติจัดให้นายสุพลชี้ตัวจำเลยซึ่งยืนปะปนกับผู้อื่นหลายคน นายสุพลยืนยันว่าจำเลยเป็นคนที่ขับรถยนต์ของกลางที่นายสุพลพบเห็นภายหลังเกิดเหตุ

และจัดให้นายมานิตยชีตัวจำเลยเช่นกัน ซึ่งนายมานิตยก็ยืนยันว่าจำเลยเป็นชายที่
นั่งรถไปกับผู้ตายในคืนเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนจึงดำเนินคดีแก่จำเลย ที่จำเลย
ฎีกาว่า แม้จำเลยให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์จนเป็นเหตุให้ผู้
อื่นถึงแก่ความตายตามฟ้องแต่ความผิดฐานชิงทรัพย์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ
ตายมีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต โจทก์จึงมีหน้าที่นำพยาน
หลักฐานมาสืบประกอบคำรับสารภาพให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงจึงจะ
ลงโทษจำเลยได้ แต่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยชิงทรัพย์
จากผู้ตาย ศาลฎีกาชอบที่จะยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานชิงทรัพย์นั้น เห็นว่า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในชั้น
พิจารณา ถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลัก
ฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพนั้นกฎหมาย
กำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น
ศาลต้องฟังพยานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง..." บทบัญญัติดัง
กล่าวมีความหมายว่าในคดีอุกฉกรรจ์ที่มีอัตราโทษสูงซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษ
ขั้นต่ำตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษที่หนักกว่านั้น แม้จำเลยให้การรับสารภาพต่อศาลว่า
กระทำความผิดตามฟ้องศาลก็ไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามคำรับนั้นได้ แต่ต้อง
ฟังพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบประกอบคำรับสารภาพให้เป็นที่น่าพอใจก่อนว่าจำเลย
กระทำความผิดจริงจึงจะพิพากษาลงโทษจำเลยได้ ส่วนปัญหาว่าพยานหลักฐานที่
โจทก์นำสืบประกอบคำรับเช่นว่านี้ต้องมีน้ำหนักมั่นคงเพียงใดนั้น เห็นได้ว่าในกรณี
เช่นนี้โจทก์ไม่จำเป็นต้องนำสืบให้ได้ความชัดเจนปราศจากข้อสงสัยดังเช่นคดีที่จำเลย
ให้การปฏิเสธเพียงแต่มีพยานมาสืบให้เป็นที่น่าพอใจศาลว่าจำเลยกระทำความผิดจริง
ตามคำรับ ก็เป็นการเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยโดยอาศัยพยานหลักฐานนั้น สำหรับ
คดีนี้โจทก์มีนายมานิตยเป็นพยานเบิกความว่า ในคืนเกิดเหตุเวลา 2 นาฬิกาเศษ
ขณะที่พยานขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะไปจอดเข้าคิวเพื่อรอรับผู้โดยสารที่สถานี

ขนส่งตลาดหมอชิต 2 เห็นผู้ตายจอดรถยนต์เข้าคิวเป็นคันที่ 4 ครั้นใกล้จะถึงเวลา 3 นาฬิกา จำเลยไปว่าจ้างให้ผู้ตายขับรถไปส่งที่ใดไม่ปรากฏแล้วขึ้นรถยนต์ออกไป ต่อมาเวลาประมาณ 9 นาฬิกา พยานจึงทราบว่าผู้ตายถูกฆ่าตายที่ได้ทางด่วนบางพระอิน แจ้งวัฒนะ แม้พยานปากนี้จะสนิทสนมกับผู้ตาย แต่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะปรุงแต่งเรื่องราวอันเป็นเท็จขึ้นปรักปรำจำเลยให้ต้องรับโทษ ยิ่งกว่านั้นยังได้ความว่าบริเวณที่ผู้ตายจอดรถมีแสงไฟฟาส่องสว่างสามารถมองเห็นกันได้ชัดเจน รูปคดีมีเหตุผลน่าเชื่อว่านายมานิตย์จำจำเลยได้แม่นยำไม่ผิดตัว เพราะหลังจากเกิดเหตุเพียง 5 วัน เมื่อร้อยตำรวจเอกสุชาติไปสอบถามถึงรูปพรรณสัณฐานของชายที่นั่งรถไปกับผู้ตาย นายมานิตย์ก็ระบุตำหนิรูปพรรณให้ทราบ ภายหลังเกิดเหตุเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้และจัดให้นายมานิตย์ดูตัวจำเลย นายมานิตย์ก็ยืนยันว่าจำเลยเป็นชายที่นั่งรถไปกับผู้ตายในคืนเกิดเหตุ ช่วงเวลานับแต่จำเลยขึ้นรถไปกับผู้ตายเป็นเวลาใกล้ชิดติดพันกับเวลาที่ผู้ตายถูกฆ่า คำเบิกความของนายมานิตย์เป็นพยานแวดล้อมกรณีใกล้ชิดกับเหตุ นอกจากนี้โจทก์ยังมีนายสุพลมาเบิกความสนับสนุนว่าในเดือนกรกฎาคม 2546 ขณะที่พยานขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะรับส่งผู้โดยสารได้เห็นจำเลยขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะสีฟ้าแดง มีตราประทับข้างตัวถังรถว่าสหกรณ์อิสระ แต่พยานนี้ก็สะกิดใจที่หมายเลขทะเบียนรถเป็นหมายเลข 265

กรุงเทพมหานคร ซึ่งซ้ำกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์รับจ้างสาธารณะของนายสุพจน์ จึงได้บอกให้นายสุพจน์ทราบ ในข้อนี้โจทก์มีนายสุพจน์เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่า ได้รับคำบอกเล่าจากนายสุพลจริง หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจยึดรถยนต์คันดังกล่าวไปตรวจสอบ ก็ปรากฏว่าเป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะคันที่ผู้ตายเช่าซื้อจากบริษัทแหลมทองเสริมกิจ จำกัด ดังนี้ แม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุ แต่การที่จำเลยโดยสารรถไปกับผู้ตายในเวลาใกล้ชิดกับเวลาที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย ทั้งหลังจากเกิดเหตุแล้วจำเลยยังนำรถยนต์คันที่ผู้ตายใช้สอยไปขับเป็นพฤติการณ์ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นลำดับเมื่อนำมารับฟังประกอบ

กับคำให้การรับสารภาพของจำเลยแล้วรับฟังได้ว่า จำเลยชิงทรัพย์และใช้กำลัง
ประทุษร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายตามที่โจทก์ฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งที่ไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งคดี
นับว่าหนักเกินไป ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่สภาพ
ความผิด"

พิพากษาแก้เป็นว่า ในความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53
กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 25 ปี เมื่อรวมกับโทษในความผิดฐานอื่นแล้วคงจำคุก 27 ปี และ
ปรับ 50 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(กำพล ภู่อุดแสง-สถิต ทาวุฒิ-อิสเรศ ชัยรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>